

[47-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 주택공급을 위한 전시모형 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 田田田田사업본부 OOOO2부 주임 건축6급 ttt
4. 내 용 :

위 관련자 건축6급 ttt는 2018. 1. 25.부터 감사일 현재까지 田田田田사업본부 OOOO2부에서 田田aa S-3블럭 아파트 건설공사¹⁰⁹⁾의 감독업무를 수행하면서 2018. 3. 2. 해당 블록의 임대공급 시행에 필요한 주택 전시모형¹¹⁰⁾ 제작을 위하여 [표 1]과 같이 설계변경 방침을 수립하였다.

[표 1] 전시모형 설계변경 현황

항목	제작구분	규격	수량	추정공사비(천원)	공사기간	비고
전시모형	단지모형	1/150	1	47,069	변동없음	
	세대모형	1/20	4			51B,74A,74B,84B

자료: 설계변경 방침결정 공문 발체

한편, 주택개발단(現, 주택디자인혁신단)에서는 2017. 11. 27. ‘건본주택 건립 및 관리기준’을 수립·시행하면서, 특정업체에 대한 특혜시비 방지 등을 위해 건본주택 건립공사 또는 전시모형 등 설치공사는 당해지구 아파트 건설공사와 분리하여 발주 및 계약하도록 한 바 있다.

109) 공사개요 - 공공임대 839호, 착공일 : 2017.12.29. 준공일 : 2020.7.7. 계약금액 : 666억 원, 시공사 : (주)**

110) 청약자의 이해를 돕고 분양성을 제고하기 위해 건본주택 내 설치하는 공급 대상 블록의 단지 모형이나 세대 모형을 말함.

그런데도 관련자는 [표 2]와 같이 OO부 요청일로부터 74일의 여유기간이 있어 입찰을 통해 전시모형 제작 업체 선정이 가능하였음에도 불구하고, 타당한 사유 없이 OO부의 문서 접수 약 1개월 경과 뒤 전시모형 제작을 위한 여유시간 부족을 사유로 해당 용역을 시공사에 설계변경하는 방침을 수립 하였다.

[표 2] 전시모형 제작을 위한 단계별 일자 현황

OO부 요청일 (A)	설계변경 방침수립일(B)	모형제작 착수일	주택홍보관 개관일(C)	여유기간 (C-A)	실제기간 (C-B)	필요기간 ¹¹¹⁾
2018.2.2.	2018.3.2.	2018.3.5.	2018.4.17.	74	46	70

자료: 각 단계별 공문시행일 재구성

이에 대하여 관련자는 변경사업승인이 미확정된 상태로 최종 확정도면 검토 과정이 지연되어 모형제작 용역 발주가 지연되었다고 주장하나, 해당 블록 설계 도서 작성 업체인 설계사무소는 변경사업승인 사항이 반영된 도면을 2018. 1. 4. 현장에 기 송부하여 단지 및 세대모형을 제작하는데 별다른 문제가 없었던 것으로 확인되었다.

결국, 관련자는 관련 기준에 따라 별도 발주를 하여 공정하게 모형제작을 하여야 함에도 시공사 설계변경을 하여 다른 업체들이 입찰에 참여할 수 있는 기회를 상실하게 되었다.

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

111) 공개입찰을 위한 기간으로 방침수립일(5일) + 입찰 및 낙찰자 선정(30일) + 모형제작 (35) 일로 구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

관련 기준과 다르게 주택전시관의 전시모형 제작을 시공사 설계변경 시행한
관련자 ttt에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

[47-2] [통보] 사항

1. 제 목 : 건본주택 건립 및 모형제작 요청 일정 준수 미흡
2. 조치부서 : ●●●●●●●처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

주택개발단(現, 주택디자인혁신단)에서는 2017. 11. 27. ‘건본주택 건립 및 관리 기준’을 수립 시행하면서 건본주택 건립에 대한 지역본부의 부서별 업무분장을 [표 1]과 같이 정하였다.

[표 1] 부서별 업무분장

부 서 명	업무내용
판매담당부서	·건본주택 건립 및 개보수 요청 ·외관 및 공용홀 홍보물 및 비품 설치
주택사업부서	·건본주택 발주 및 공사감독 ·모형,그래픽(조감도 등), 디스플레이 제작 및 설치

자료: 시행공문 재구성

그리고 해당 기준 제8조(건본주택 건립요청)에 따르면 OO부는 건본주택의 건립 또는 개보수를 요청하는 경우 필요기간을 고려하여 적기에 공사착공 할 수 있도록 [표 2]와 같이 충분한 시간을 가지고 요청하여야 하며, 제10조(건본주택의 발주)에 따라 건본주택 건립공사 또는 전시모형¹¹²⁾ 등 설치공사 등은 당해 지구 아파트 건설공사와 분리하여 발주 및 계약되어야 한다.

112) 청약자의 이해를 돕고 분양성을 제고하기 위해 건본주택 내 설치하는 공급 대상 블록의 단지 모형이나 세대 모형을 말함.

[표 2] 건본주택 건립 요청일

구분	요청일
신축	·1층형은 개관예정일로부터 189일전 , 2층형은 개관예정일로부터 199일전
개보수	·1층형은 개관예정일로부터 136일전 , 2층형은 개관예정일로부터 146일전

자료: 시행공문 재구성

그런데, ○○지역본부의 건본주택 개보수 및 전시모형 제작의 계약형태를 조사한 결과 [표 3]과 같이 별도 발주를 위한 필요 기간 부족에 따라 시공사 설계변경을 통해 개보수 및 모형제작이 이루어진 사례가 확인되었다.

[표 3] 건본주택 개보수 및 모형제작 기간 현황

지구명	개보수, 모형 제작 요청일 (A)	완료예정일 (B)	여유기간 (B-A)	필요기간	유형	결정금액 (천 원)	계약 유형
㉠㉠aa S4	2018-04-05	2018.5.30.	71	136	개보수+ 모형제작	570,014	설계 변경
㉠㉠bb A2,A10	2018-09-20	2018.10.7.	17	70 ¹¹³⁾	모형제작	136,412	“

자료: ○○지역본부 제출자료 재구성

더욱이 설계변경을 통해 전시모형을 제작할 경우 公社「설계변경 등 계약금액 조정기준」에 따라 관련업체로부터 견적을 받아 추정가격 작성 후 시공사와 단가 협의를 통해 설계변경 금액을 확정하므로, [표 4]와 같이 관련기준에서 제시한 경쟁 입찰 금액보다 더 산정되는 결과를 초래하기도 하였다.

113) 공개입찰을 위한 기간으로 방침수립일(5일) + 입찰 및 낙찰자 선정(30일) + 모형제작 (35) 일로 구성

[표 4] 경쟁입찰 대비 설계변경 금액 비교

(단위 : 천 원)

지구명	제작모형	수량	경쟁입찰(A)	설계변경(B)	비고(B-A)
□□aa A2,A10	단지모형	2	83,160	136,412	53,252 증
	세대모형	3			

자료: ○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 건본주택 건립(신축 및 개보수) 및 모형제작 등을 주택사업부로 요청할 경우 일정 부족으로 인해 시공사 설계변경을 하지 않고, 특정업체에 대한 특혜 시비가 발생하지 않도록 관련기준에서 제시한 일정을 준수하도록 유의하여야 한다.

5. 조치할 사항

●●●●●●●●처장은

판매담당부서에서 건본주택 건립(신축 및 개보수) 및 모형제작에 대해 주택사업부서로 요청 시 관련기준에 따른 필요기간을 준수하여 경쟁입찰을 통해 공정한 업체선정이 이루어지도록 전파하시기 바랍니다(통보).